

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Penanganan Pengaduan Internal
Kode dokumen	SOP-RSK-004
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Inspektur Jenderal
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Wakil Presiden
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menetapkan saluran, tahapan, dan batas waktu penerimaan, penelaahan, penanganan, dan penutupan pengaduan internal terhadap pengurus, unit, kegiatan, atau keputusan BEM, dengan menjaga keadilan bagi pelapor dan terlapor serta kerahasiaan, dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk pengaduan dari pengurus, anggota, mahasiswa, atau pihak lain tentang dugaan pelanggaran ketentuan organisasi, kelalaian tugas, atau ketidakadilan dalam pelayanan BEM. Pengaduan khusus ditangani melalui SOP tersendiri: perundungan dan pelecehan (SOP-RSK-005), konflik kepentingan (SOP-RSK-006), dana atau aset (SOP-RSK-007), dan kebocoran data (SOP-RSK-009). Pengaduan terhadap BPM atau pihak kampus tidak diatur SOP ini (ART Pasal 12 ayat 8).

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- ART Pasal 11 (Larangan).
- ART Pasal 12 ayat (1) sampai (6) dan (9) (kewenangan pimpinan, jenis sanksi, pengawasan Irjen, klasifikasi pelanggaran).
- ART Pasal 13 ayat (1) sampai (9) (mekanisme pemberian sanksi, bukti, keadilan, hak klarifikasi dan pembelaan).
- AD Pasal 9 ayat (2) (alasan pemberhentian anggota).
- SOP-GOV-010 (Penyelesaian Konflik Internal) dan SOP-SDM-013 (Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik).

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Pengaduan	Penyampaian dugaan pelanggaran, kelalaian, atau ketidakadilan oleh siapa pun kepada BEM.
Pelapor / terlapor	Pihak yang menyampaikan pengaduan / pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Istilah	Pengertian
Penelaahan awal	Pemeriksaan apakah pengaduan masuk kewenangan BEM dan memiliki informasi yang cukup untuk diperiksa.
Klarifikasi	Kesempatan bagi terlapor menjelaskan dan membela diri sebelum keputusan diambil (ART Pasal 13 ayat 9).
Perlindungan pelapor	Jaminan kerahasiaan identitas dan tidak adanya pembalasan terhadap pelapor, korban, dan saksi.

5. Ketentuan pokok

- Saluran resmi: Formulir Pengaduan kepada Irjen, pesan langsung kepada Irjen, atau langsung kepada Pembina atau KAUR ORMAWA. Bila Irjen terlibat, pelapor dapat melapor kepada Wakil Presiden atau Presiden; bila ketiganya terlibat, kepada KAUR ORMAWA.
- Pengaduan tidak ditolak hanya karena bentuknya tidak baku; Irjen membantu melengkapi. Bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (ART Pasal 13 ayat 4) mencakup keterangan pelapor dan saksi, pesan, dokumen, foto, dan catatan.
- Pengaduan tanpa bukti lengkap tetap ditelaah awal, tetapi sanksi hanya dijatuhkan berdasarkan bukti (ART Pasal 13 ayat 7). Pengaduan tanpa nama diterima sebatas dapat diverifikasi dan tidak menjadi satu-satunya dasar sanksi.
- Identitas pelapor dirahasiakan (SOP-RSK-010). Pembalasan terhadap pelapor adalah pelanggaran tersendiri. Pengaduan beritikad baik yang tidak terbukti tidak dikenai sanksi; laporan palsu yang disengaja diproses sebagai pelanggaran.
- Terlapor berhak klarifikasi dan pembelaan sebelum keputusan yang merugikan (ART Pasal 13 ayat 9). Prinsip tabayyun dipegang: kebenaran diperiksa sebelum disimpulkan.
- Pihak yang terlibat atau berkonflik kepentingan tidak ikut menelaah dan memutus (SOP-RSK-006).
- Klasifikasi usulan berdasarkan dampak (ART Pasal 12 ayat 9): ringan (pelanggaran disiplin tanpa kerugian); sedang (kerugian terbatas atau berulang); berat (melanggar larangan ART Pasal 11 yang berdampak pada organisasi atau institusi).
- Sanksi mengikuti ART Pasal 12 ayat (2) dan dijatuhkan pimpinan BEM (ayat 1 dan 5). Pemberhentian pengurus mengikuti SOP-SDM-014 dan, untuk pengurus inti atau pelanggaran berat, Musyawarah Istimewa (ART Pasal 8 ayat 3). Pelanggaran berat yang berdampak pada institusi dilaporkan Irjen kepada KAUR ORMAWA (ART Pasal 12 ayat 7).

6. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Pelapor	R	Menyampaikan pengaduan dan bukti serta bersedia dimintai keterangan.
Inspektur Jenderal	A	Menerima, menelaah, memeriksa fakta, mengusulkan klasifikasi, dan menjaga jalannya proses.
Sekretaris Jenderal	R	Mencatat pada Register Pengaduan dengan identitas terbatas dan menjaga arsip terbatas.
Wakil Presiden	R	Memastikan tindak lanjut pada Eksekutif dan perlindungan pelapor.
Presiden / BPH	A	Memutuskan tindak lanjut dan sanksi dalam kewenangan, tanpa pihak yang berkonflik kepentingan.
Terlapor	C	Memberi klarifikasi dan pembelaan.
Menteri / Kabiro terkait	C	Memberi keterangan dan menangani pelanggaran individu di unitnya sesuai ART Pasal 13 ayat (1) dan (2).
Pembina / KAUR ORMAWA	I	Diberi laporan pelanggaran berat dan menjadi tempat keberatan.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

7. Persyaratan dan dokumen masukan

- Formulir Pengaduan atau catatan pengaduan lisan.
- Bukti pendukung dan keterangan saksi.
- AD/ART dan SOP terkait.
- Data kegiatan atau penugasan yang berkaitan.

8. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Penerimaan: Menerima pengaduan melalui saluran resmi, memberi tanda terima, dan menjelaskan proses, hak pelapor, dan kerahasiaan.	Irjen	Pengaduan, bukti awal	Pengaduan tercatat, tanda terima	1 hari kerja
2	Pencatatan terbatas: Mencatat pada Register Pengaduan (kode, tanggal, kategori, status) tanpa identitas lengkap; berkas lengkap hanya pada folder terbatas.	Sekjen	Pengaduan	Entri register	1 hari kerja
3	Penelaahan awal: Menilai kewenangan, kecukupan informasi, urgensi, dan konflik kepentingan; menetapkan klasifikasi awal; mengalihkan ke SOP khusus bila perlu.	Irjen	Pengaduan, bukti	Hasil telaah dan klasifikasi awal	3 hari kerja
4	Pelindungan sementara: Menetapkan langkah bila ada risiko pembalasan atau bahaya (menjaga jarak tugas, membatasi akses, pendampingan) tanpa menyatakan terlapor bersalah.	Wapres dan Irjen	Hasil telaah	Langkah sementara tercatat	Segera setelah telaah awal
5	Pemeriksaan dan klarifikasi: Mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, lalu meminta klarifikasi terlapor dengan waktu yang wajar untuk menjawab.	Irjen	Bukti, keterangan saksi	Berita Acara Klarifikasi	Sedang 7 hari kerja; berat 14 hari kerja
6	Laporan hasil: Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan: fakta, temuan (terbukti, tidak terbukti, atau belum cukup bukti), klasifikasi, dan usulan tindak lanjut.	Irjen	Hasil pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	3 hari kerja
7	Keputusan: Memutuskan pembinaan, sanksi (ART Pasal 12 ayat 2), atau tidak terbukti melalui musyawarah (SOP-GOV-002); pelanggaran berat dilaporkan kepada KAUR ORMAWA.	Presiden / BPH	Laporan hasil	Keputusan Tindak Lanjut	5 hari kerja
8	Pemberitahuan: Memberi tahu pelapor dan terlapor secara terpisah dan tertulis tentang hasil dan hak keberatan.	Irjen	Keputusan	Pemberitahuan hasil	2 hari kerja
9	Pelaksanaan dan pemantauan: Melaksanakan pembinaan atau sanksi; Irjen memantau pelaksanaan dan memastikan tidak ada pembalasan.	Wapres, Irjen	Keputusan	Tindak lanjut terlaksana	Sesuai keputusan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
10	Penutupan: Menutup kasus pada register, mengarsipkan berkas terbatas, dan melaporkan statistik anonim melalui forum resmi BEM (ART Pasal 13 ayat 6).	Sekjen dan Irjen	Dokumen kasus	Kasus ditutup, laporan statistik	7 hari kerja setelah pelaksanaan

9. Standar waktu dan hasil

Tanda terima diberikan paling lambat 1 hari kerja dan telaah awal 3 hari kerja. Penyelesaian ditargetkan paling lambat 21 hari kerja (sedang) dan 30 hari kerja (berat) sejak pengaduan diterima (usulan). Hasil akhir: Laporan Hasil Pemeriksaan, Keputusan Tindak Lanjut, dan kasus ditutup.

Catatan: angka waktu, kuorum, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

10. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Perundungan atau pelecehan: SOP-RSK-005; dana atau aset: SOP-RSK-007; kebocoran data: SOP-RSK-009; konflik antarpengurus yang bukan pelanggaran: SOP-GOV-010.
- Terlapor adalah Presiden, Wakil Presiden, atau Sekjen: Irjen tetap menelaah, melapor kepada KAUR ORMAWA, dan pihak terlapor tidak ikut memutuskan. Terlapor adalah Irjen: Presiden menunjuk pemeriksa pengganti sementara dengan sepengetahuan KAUR ORMAWA.
- Pengaduan terhadap BPM atau pihak kampus: diteruskan kepada KAUR ORMAWA (ART Pasal 12 ayat 8).
- Keberatan atas keputusan dapat diajukan tertulis kepada Pembina atau KAUR ORMAWA dalam 5 hari kerja setelah pemberitahuan (usulan; ART tidak mengatur keberatan).
- Dugaan tindak pidana: tidak diselesaikan hanya secara internal; Pembina menentukan pelaporan kepada pihak berwenang.
- Bahaya yang mengancam keselamatan: SOP-RSK-003.

11. Indikator keberhasilan

- 100% pengaduan menerima tanda terima paling lambat 1 hari kerja.
- Minimal 90% pengaduan ditelaah awal paling lambat 3 hari kerja.
- 100% terlapor diberi kesempatan klarifikasi.
- Tidak ada kebocoran identitas pelapor.
- 100% keputusan didasarkan bukti tertulis dan sesuai jenis sanksi pada ART Pasal 12 ayat (2).

12. Dokumen keluaran dan arsip

- Formulir atau catatan pengaduan dan tanda terima.
- Entri Register Pengaduan.
- Berita Acara Klarifikasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Keputusan Tindak Lanjut.
- Laporan statistik anonim.

Seluruh dokumen disimpan pada repositori resmi BEM (folder Risiko dan Etika, akses terbatas sesuai SOP-RSK-010) oleh Sekretaris Jenderal sesuai SOP pengarsipan, bukan hanya pada perangkat atau akun pribadi.

13. Pengendalian dan evaluasi

Irjen melaporkan statistik anonim (jumlah, kategori, waktu penyelesaian) setiap bulan pada Rapat Kabinet; Presiden dan Wakil Presiden memeriksa kepatuhan batas waktu; Sekretaris Jenderal memeriksa pembatasan akses berkas.

C. Lampiran Operasional

1. Diagram alir ringkas

Mulai → Terima pengaduan → Catat terbatas → Telaah awal → Pelindungan sementara → Pemeriksaan dan klarifikasi → Laporan hasil → Keputusan Presiden / BPH → Pemberitahuan → Pelaksanaan dan pemantauan → Penutupan → Selesai

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Formulir Pengaduan Internal	Tanggal; identitas pelapor (dapat dirahasiakan); pihak yang diadukan; uraian kejadian; waktu dan tempat; bukti; saksi; harapan penyelesaian; pernyataan itikad baik.
Berita Acara Klarifikasi	Identitas; tanggal; pertanyaan dan jawaban; hak pembelaan; tanda tangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan dan Keputusan Tindak Lanjut	Nomor kasus; ringkasan; fakta; bukti; temuan; klasifikasi; keputusan; dasar pasal; sanksi atau pembinaan; pelaksana; tenggat.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Tanda terima diberikan dan kasus tercatat dengan identitas terbatas.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Tidak ada pihak yang berkonflik kepentingan dalam proses.	☐ Ya ☐ Tidak
3	Terlapor diberi kesempatan klarifikasi dan pembelaan.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Keputusan berdasarkan bukti, proporsional, dan sesuai jenis sanksi ART Pasal 12 ayat (2).	☐ Ya ☐ Tidak
5	Pelapor dan terlapor diberi tahu hasil dan kerahasiaan terjaga.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAUR ORMAWA bila diminta.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM